

**PLIEGO DE CONDICIONES
DEFINITIVO**

**CONVOCATORIA PÚBLICA
CP-EDQC2025-003
CRW348961**

**COMPRA DE ENERGÍA DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA
RENOVABLE (FNCER) PARA EL MERCADO REGULADO**



ARMENIA, JULIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES	6
1.1.	DEFINICIONES	6
1.2.	OBJETO	7
1.3.	ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	8
1.4.	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	8
1.5.	CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS	9
1.6.	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL CONTRATANTE	9
1.7.	DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	9
1.8.	FIRMA DE LA OFERTA	10
1.9.	VALIDEZ DE LA OFERTA	10
1.10.	INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	10
1.11.	NORMATIVIDAD APLICABLE	10
2.	CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR	11
2.1.	DURACIÓN DEL SUMINISTRO	11
2.2.	ENERGÍA REQUERIDA	11
2.3.	TIPOS DE CONTRATO	11
2.4.	PRODUCTOS A CONTRATAR	12
2.4.1.	RESUMEN DEL PRODUCTO	12
2.4.2.	ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 1	13
2.5.	PRECIOS DE LA OFERTA	14
3.	REQUISITOS HABILITANTES	16
3.1.	ESTUDIO DE LAS OFERTAS	16
3.2.	INFORMACIÓN GENERAL	16
3.2.1.	Carta de Presentación de la Oferta:	16
3.2.2.	Anexos de la Oferta	18
3.2.3.	Certificado de Inscripción Ante el ASIC	18
3.2.4.	Certificado de Inscripción de Proyectos de Generación Ante la UPME	18
3.2.5.	Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE	19
3.2.6.	Fotocopia de la cédula del representante legal del oferente y el apoderado.	19
3.2.7.	Registro Único Tributario	19
3.2.8.	Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales	20

3.2.9.	Garantía de Seriedad de la Oferta.....	21
3.2.10.	Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	22
3.2.11.	Certificado bancario	30
3.2.12.	Formato matricula de terceros	30
3.3.	Deber de información	32
3.4.	Suscripción del contrato.....	32
3.5.	Protección de información personal	32
3.6.	Indemnidad	34
3.7.	Reglas de subsanabilidad	35
4.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	36
4.1.	Estudio de las Ofertas	36
4.2.	Causas Generales de descalificación y/o rechazo de ofertas.....	36
4.3.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	38
4.3.1.	Parámetros de Evaluación.....	38
4.3.2.	Procedimiento para Evaluación de ofertas	38
5.	PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	41
5.1.	PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA	41
5.2.	OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES.....	41
5.3.	PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	41
5.4.	ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA	41
5.5.	ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	41
5.6.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.....	41
5.7.	EVALUACIÓN OFERTAS.....	42
5.7.1.	AUDIENCIA PÚBLICA.....	42
5.7.2.	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	42
5.8.	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	42
5.9.	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	43
5.10.	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA	43
6.	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO	44
6.1.	FIRMA DEL CONTRATO.....	44
6.2.	REGISTRO DEL CONTRATO ANTE EL ASIC.....	44
6.3.	DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD	44
6.4.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	44

6.5.	PUNTOS DE ENTREGA.....	46
6.6.	CONDICIONES COMERCIALES.....	47
6.6.1.	Mecanismo de Indexación de los Precios	47
6.6.2.	Presentación y Liquidación del Medio de Cobro.....	47
6.6.3.	Entrega del Medio de Cobro	47
6.6.4.	Forma de Pago.....	48
6.6.5.	Garantías de Pago	48
6.6.6.	Interés de Mora.....	48
6.6.7.	Impuestos y Deducciones.....	48
6.6.8.	Cesión del Contrato.....	51
7.	MINUTA DEL CONTRATO.....	52
8.	CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO.....	73
8.1.	Tabla – Distribución Horaria para el producto No. 1. 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2035, en kWh	73
9.	CANTIDAD DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	84
9.1.	Producto 1. Oferta Básica Anual, para la solicitud pública de ofertas CP-EDQC2025-003 – 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2035.	84
9.2.	Distribución Horaria de la Oferta (kWh), producto para la Solicitud Pública de Ofertas No. CP-EDQC2025-003.....	88
9.3.	LISTADO DE LAS PLANTAS O PROYECTOS GENERADORES PROVENIENTES DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLE FNCER.....	89

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Energía del Quindío EDEQ S.A. ESP, que en adelante se llamará LA EMPRESA, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 80 de 2019, 130 de 2019 y 101 008 de 2023 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado, en el período comprendido entre el 01 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2035, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

De acuerdo con criterios comerciales y principios de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los que intervienen en el negocio de suministro de energía eléctrica, EDEQ invita a los agentes a participar en esta Solicitud Pública de Ofertas, cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente para la compra de energía destinada a cubrir la demanda del mercado regulado.

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1. DEFINICIONES

- **EDEQ:** La Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP, empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, sociedad anónima, comercial de nacionalidad colombiana, clasificada como empresa de Servicios Públicos Mixta, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen legal aplicable a las empresas de servicios públicos y a las normas especiales que rigen las empresas del sector eléctrico, constituida mediante escritura pública No. 2584 del 22 de diciembre de 1988 en la Notaria Primera del Círculo de Armenia.
- **EL OFERENTE:** Empresas que tengan la categoría de Generadores o Comercializadores, incluyendo Plantas Menores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, y que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. También, se consideran las Empresas con proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria. No se aceptarán uniones temporales o consorcios.
- **EL CONTRATISTA:** Empresa (s) a la (s) cual (es) EL CONTRATANTE le ha(n) aceptado la(s) oferta realizada(s) y ha firmado contratos para el suministro de energía y potencia.
- **EL CONTRATANTE:** EDEQ.
- **ENERGÍA RESERVA:** Cantidad máxima de energía a adjudicar, indicada en la oferta reserva.
- **LAS PARTES:** EDEQ y el contratista, en conjunto.
- **PERSONA JURÍDICA:** Una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Si el Representante Legal de la persona jurídica requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para presentar oferta y celebrar contratos de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. Si el OFERENTE concurre por conducto de un

representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha ofrecido la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

- **PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LA OFERTA:** Se calcula como la suma de las cantidades de la energía ofertada multiplicada por sus diferentes precios de oferta y dividido por el total de la energía ofertada del producto.
- **PRECIO RESERVA:** Corresponde al precio máximo al cual esta EDEQ dispuesto a adjudicar por cada año del producto.
- **PRECIO DE LA OFERTA:** Corresponde al precio ofertado por cada kWh para cada periodo.
- **OFERTA PLANA:** Es aquella en donde las cargas horarias son iguales para todos los periodos de un año.
- **SICEP:** Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas, administrado por el operador del mercado XM.
- **FNCER:** Fuentes no Convencionales de Energía Renovable que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014.
- **TIPO DE CARGA:** Distribución de energía en un rango horario.
 - **24 HORAS:** Oferta de energía comprendido entre las 00:00 horas y las 23:59 horas.
 - **BLOQUE 2:** Comprende entre las 08:00 horas y las 17:59 horas, de acuerdo con lo establecido en el literal b del artículo 21 de la Resolución 24 MME 40590 de 2019 modificada por la Resolución 40141 de 2021.

1.2. OBJETO

El objeto de esta Solicitud Pública de Ofertas es recibir propuestas de generación de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender el mercado regulado de EL CONTRATANTE, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para el período comprendido entre el 01 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2035. El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en la TABLA 8.1 las

cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas por EL CONTRATANTE para cada uno de los productos a contratar.

1.3. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, EDEQ debe propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por EDEQ denominado Contacto Transparente ubicado en la página web [www.edeq.com.co](https://aplicaciones.epm.com.co/contactotransparente/#/inicio) en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar: <https://aplicaciones.epm.com.co/contactotransparente/#/inicio>. De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522 955 y el correo electrónico contactotransparente@epm.com.co.

1.4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

EDEQ formula invitación pública a los interesados en presentar ofertas, mediante la publicación de la convocatoria pública para la celebración de contratos de suministro de energía para el mercado regulado, en el Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas -SICEP-, administrado por XM, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 008 de 2023 y la resolución del Ministerio de Minas y Energía – MME 40715 del 2019 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La convocatoria se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Publicación de la convocatoria o del aviso.	3/07/2025	
Publicación Pliego de condiciones para consulta.	4/07/2025	
Observaciones al Pliego de condiciones en consulta.	9/07/2025	
Publicación Pliego de condiciones definitivos.	16/07/2025	
Entrega de Oferta Reserva por EDEQ.	29/07/2025	11:00
Presentación de las ofertas y de los Requisitos Habilitantes por parte de los oferentes.	29/07/2025	18:00

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Publicación del lugar, fecha y hora de la audiencia pública.	4/08/2025	
Envío al ASIC, de oferentes habilitados para participar en la convocatoria.	8/08/2025	
Evaluación de resultados en audiencia pública.	12/08/2025	16:00
Declaratoria Desierta (sí aplica)	14/08/2025	
Formalización de los contratos.	1/09/2025	
Remisión del informe de resultados al ASIC	3/09/2025	
Registro de los contratos ante el ASIC	5/09/2025	

1.5. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

Para los efectos que se requieran, la correspondencia relacionada con la presente Solicitud Pública de Ofertas deberá ser cargada a través del SICEP, según lo determine la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y el presente pliego de condiciones. Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a la siguiente dirección electrónica: atenc.comprasdeenergias@edeq.com.co, o al teléfono (+6) 7413100 extensión #1380.

1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL CONTRATANTE

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en este Proceso de Contratación, son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con EL CONTRATANTE.

1.7. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cederá el contrato, previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Solicitud Pública de Ofertas, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

1.8. FIRMA DE LA OFERTA

Este requisito se cumple con la firma de la carta de presentación y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL OFERENTE. También se cumple con el cargo al SICEP.

1.9. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener validez de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes.

1.10. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Para la preparación de la oferta, EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones. En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones, sino que debe solicitar aclaración, observación o modificación mediante comunicación escrita dirigida a EDEQ, a la dirección electrónica: atenc.comprasdeenergia@edeq.com.co, desde el 4 de julio y hasta el 9 de julio del 2025. EDEQ responderá por el mismo medio a más tardar el 16 de julio de 2025 a la dirección informada por EL OFERENTE.

Las comunicaciones que se reciban después del día definido no serán objeto de respuesta. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones, ni se responderán a estas por medio telefónico.

Si como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los oferentes interesados hay lugar a realizar cambios en la solicitud pública de ofertas, se realizarán las modificaciones o adendas y se enviarán para su publicación en el SICEP.

1.11. NORMATIVIDAD APLICABLE

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana.

Este proceso de contratación estará regido por los principios de la función administrativa y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos

Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para EDEQ y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1. DURACIÓN DEL SUMINISTRO

EL CONTRATANTE requiere contratar el suministro de energía y potencia eléctrica proveniente de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER), que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, requerida para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre el 01 de octubre de 2025 y 31 de diciembre de 2035.

EL CONTRATANTE podrá contratar con uno o varios oferentes que presenten oferta para cada uno de los meses del período solicitado, bajo la modalidad Pague Lo Contratado, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones CREG 134 de 2013 y CREG 130 de 2019, CREG 101 008 de 2023 o aquellas las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2. ENERGÍA REQUERIDA

En el numeral 8. CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO del presente pliego de condiciones, han sido incluidas las cantidades estimadas de energía mensual y horaria requerida por EL CONTRATANTE para el período comprendido entre el 01 de octubre de 2025 y 31 de diciembre de 2035, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado de EL CONTRATANTE. (TABLA 8.1).

2.3. TIPOS DE CONTRATO

EDEQ aceptará las ofertas que consideren el período entre el 01 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2035, con la modalidad de contrato tipo **Pague lo Contratado** como un porcentaje (%) de la curva solicitada para cada producto a contratar, donde los valores horarios publicados se consideran como topes hasta por los cuales EL CONTRATANTE hará la aceptación de la oferta. Los precios (\$) serán los aceptados de acuerdo con la metodología de evaluación y la adjudicación realizada para cada producto.

Se aclara que el o los contratos que se firmen como resultado de este proceso no desplazarán a ninguno de los contratos existentes. Los nuevos contratos que surjan

de futuras solicitudes públicas de ofertas, estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otros contratos, EL CONTRATANTE podrá inaplicar esta condición cuando a El CONTRATISTA se le aplique una limitación de suministro, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos de compra de energía como ha propuesto la CREG, se advierte que éstos se sujetarán a las reglas allí señaladas para todos los agentes del sector.

2.4. PRODUCTOS A CONTRATAR

2.4.1. RESUMEN DEL PRODUCTO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo Contratado
TIPO DE CARGA	Horas de la 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo, durante la vigencia del producto; u ofertada solo en el bloque horario 2 definido por el Ministerio de Minas y Energía (Comprendido entre las 08:00 horas y las 17:59 horas - plana)
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de octubre de 2025 y 31 de diciembre de 2035
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO (kWh-año)	225,798,893
INDEXADOR	IPP serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía bancaria o póliza de cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3% del valor del contrato.
OTROS TÉRMINOS	Únicamente se aceptan ofertas con energía proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), según lo establecido en

	el artículo 5, numeral 17 de la ley 1715 de 2014 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Se evaluarán ofertas planas (cargas horarias iguales para todos los periodos de cada año, hasta la energía requerida por edeq). La cantidad de energía horaria ofertada para cada año del producto, se distribuirá en las mismas cantidades para todos los periodos horarios de cada año que compone el producto. Se deberá ofertar la energía para cada periodo horario e indicar si la oferta es “24 horas” o “Bloque 2” según lo definido por el Ministerio. El oferente debe garantizar que en el formato anexo 9. Cantidad de Energía a Suministrar, el porcentaje “%” ofertado para todos los años y el “tipo de carga” sea el mismo, frente a la distribución horaria solicitada por EDEQ. El precio ofertado podrá ser diferente para cada año del producto sin que supere el precio de reserva de edeq para cada año. Todos los demás, de acuerdo con el pliego de condiciones.
--	---

2.4.2. ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 1

	Producto 1
VIGENCIA DEL CONTRATO	01/10/2025 a 31/12/2035
TAMAÑO DEL CONTRATO (kWh-año)	225,798,893

Las curvas de carga de los productos a contratar se encuentran en el numeral 8, TABLA 8.1, serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el numeral 9. CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR numeral 9.1 donde EDEQ recomendará la oferta anual.

Para cada producto ofertado debe realizarse la distribución horaria de acuerdo con el numeral 9, este anexo hace parte integral de la propuesta.

EL OFERENTE al completar la tabla del numeral 9.1 deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El OFERENTE únicamente debe diligenciar los campos en color gris. Los campos en color blanco se encuentran debidamente formulados o diligenciados por EDEQ y por tal motivo no deben ser modificados.
- Para las ofertas en la Columna “%”, se define como un porcentaje único ofertado por año y corresponde al porcentaje máximo de la energía requerida que está dispuesto a suministrar a EL CONTRATANTE, para atender la demanda solicitada, y este podrá ser hasta del 100,00% de lo solicitado. El precio presentado en la Columna “Precio \$/kWh” es el mismo para cualquier cantidad dentro de la energía ofertada por año.
- Se deberá indicar si la oferta presentada está dada para las 24 horas o para el bloque intradiario No. 2.

2.5. PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de mayo de 2025.

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) se hará con el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna provisional reportado por el DANE o quién haga sus veces y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P_{mes\ i} = P_{mayo\ del\ 2025} * \left(\frac{IPP_{OI\ provisional\ mes\ i}}{IPP_{OI\ definitivo\ mayo\ del\ 2025}} \right)$$

En donde:

P mes i = Precio del mes consumo a facturar.

P mayo 2025= Precio ofertado en pesos constantes de mayo del 2025.

IPP_{OI} mes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i.

IPP_{OI} mayo del 2025= Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna definitivo de mayo del 2025.

En la actualización de precios, se utilizará la información del IPP serie Oferta Interna definitivo como IPP base y el IPP serie oferta interna provisional como indexador, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

EDEQ no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

3. REQUISITOS HABILITANTES

3.1. ESTUDIO DE LAS OFERTAS

EDEQ examinará las ofertas para determinar si los oferentes cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos del Pliego de Condiciones, siempre con atención y respeto de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

3.2. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se indica el contenido de las propuestas y la forma como deben diligenciarse los formularios, propuestas que deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria y estarán integradas por los siguientes documentos:

3.2.1. Carta de Presentación de la Oferta:

FORMATO

Lugar y fecha: _____
Número de radicación: _____

Señores
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO EDEQ S.A. ESP
Área Gestión Comercial
Carrera 13 # 14-17
Armenia

Asunto: Presentación de oferta para el suministro de energía eléctrica, Solicitud Pública de Ofertas No. CP-EDQC2025-003, para el período comprendido entre el 01 de octubre de 2025 y 31 de diciembre de 2035.

De acuerdo con las condiciones que se estipulan en el Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. CP-EDQC2025-003 y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus anexos, y luego de haber recibido las aclaraciones solicitadas, declaramos que los aceptamos en su integridad, y por ello presentamos oferta para el suministro de energía eléctrica al mercado regulado de EL CONTRATANTE durante el(los) período(s) comprendido(s) entre _____.

De ser favorecidos, presentaremos la documentación requerida y devolveremos a EL CONTRATANTE el contrato firmado a más tardar 13 (trece) días hábiles después de la fecha de la audiencia pública y en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización del contrato, entregar las plantillas para su registro ante el ASIC, entendiendo que de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC.

Ejecutaremos el contrato por los precios, en los plazos y con los términos establecidos en el Pliego de Condiciones. Mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las propuestas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.

Manifestamos que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato, previa autorización escrita de EL CONTRATANTE y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.

Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que EDEQ considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para EDEQ conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

Atentamente,

Nombre de EL OFERENTE: _____

NIT de EL OFERENTE: _____

Dirección completa: _____

Teléfono fijo No: _____

Celular No: _____

Nombre del responsable de gestionar la Oferta: _____

Teléfono del responsable: _____

Dirección electrónica del responsable: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Documento de identidad del Representante Legal: _____

Firma del Representante Legal: _____

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____ Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio. _____.

3.2.2. Anexos de la Oferta

EL OFERENTE deberá indicar en el formato idéntico al del numeral 9 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR y en formato Excel, y LISTADO DE LAS PLANTAS O PROYECTOS GENERADORES PROVENIENTES DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLE FNCER (ver anexo 9), del presente Pliego de Condiciones, las cantidades y/o porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por EL CONTRATANTE, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos de mayo de 2025, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales.

El OFERENTE únicamente debe diligenciar los campos en color gris. Los campos en color blanco se encuentran debidamente formulados o diligenciados por EDEQ y por tal motivo no deben ser modificados.

3.2.3. Certificado de Inscripción Ante el ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- donde se encuentre inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo STN y STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las Ofertas y de los requisitos habilitantes. Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por EDEQ para la formalización de los contratos.

3.2.4. Certificado de Inscripción de Proyectos de Generación Ante la UPME

En caso de que EL OFERENTE tenga proyectos de generación, deberá anexar certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME de la inscripción de éstos proyectos ante esta entidad. Se debe certificar quién lo inscribe; fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta; el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos que sean considerados en su propuesta, deben encontrarse aprobados antes de la fecha de presentación de ofertas y requisitos habilitantes. En caso de ser necesario, deberán entregar información adicional sobre dichos proyectos.

En el caso que la energía a ofertar por FNCER provenga de contratos bilaterales, el oferente registrado ante del ASIC debe adjuntar comunicación firmada digitalmente por el representante legal donde certifique que tiene el contrato bilateral de FNCER señalando las partes que firmaron el contrato y nombre del proyecto o proyectos de los cuales proviene la energía.

EDEQ podrá contratar la energía objeto de estos términos, con uno o varios oferentes, hasta la energía y precio indicado en la oferta de reserva.

3.2.5. Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE

Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del contrato y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 30 (treinta) días, entre la fecha de su expedición y la fecha de la Presentación de las ofertas y de los Requisitos Habilitantes por parte de los oferentes. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias.

Si el Representante Legal que firma la propuesta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para realizar contratos de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. EDEQ podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento. Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.2.6. Fotocopia de la cédula del representante legal del oferente y el apoderado.

3.2.7. Registro Único Tributario

RUT actualizado, el agente participante es responsable de entregar el documento con la información más reciente, si este tuvo alguna modificación.

3.2.8. Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de julio de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL CONTRATISTA se compromete, durante la ejecución del contrato, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante EL CONTRATANTE con la presentación de cada cobro por suministro de energía. EL CONTRATANTE no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL CONTRATISTA. Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del contrato. En el momento de la liquidación del contrato EL CONTRATISTA dejará constancia ante EL CONTRATANTE del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del contrato, el monto del valor de los aportes y directamente hará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la evaluación de la oferta dará lugar a la descalificación de la misma.

3.2.9. Garantía de Seriedad de la Oferta

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de seriedad, bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos (Ley 142 de 1994) emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, de forma que sea aceptable para EDEQ S.A ESP.

La garantía de seriedad, el recibo de pago y su clausulado, debe ser cargado en formato digital al SICEP junto con los otros Requisitos Habilitantes en el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria.

El oferente también podrá presentar la garantía de seriedad de la oferta en original con el recibo de pago de la prima en original, con su respectivo clausulado; a más tardar el día 29 de julio de 2025 antes de las 17:00 horas en las instalaciones de EDEQ, en la ciudad de Armenia-Quindío, carrera 13 No. 14-17. En caso de no recibir la Garantía de Seriedad de manera física, con las subsanaciones correspondientes, la oferta no será considerada. Para el cumplimiento de este requisito se acepta la remisión electrónica empleando firma digital certificada acorde a la Ley 527 de 1999.

La Garantía de Seriedad debe tener las siguientes características:

- **Asegurado:** Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP Empresa de Servicios Públicos. NIT: 800.052.640-9.
- **Cuantía:** El tres por ciento (3%) del valor total de la(s) oferta(s). La garantía debe establecerse en pesos colombianos.
- **Vigencia:** La garantía debe mantenerse vigente por mínimo 45 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas.
- **Constitución y expedición:** En todo caso el(los) oferente(s) favorecido(s) se compromete(n) a mantenerla vigente hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato.
- **Afianzado:** Debe figurar como afianzado el nombre completo del oferente, cuya razón social e identificación deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal. Si actúa por intermedio de representante, también debe figurar este último.
- **Beneficiario:** Debe figurar como beneficiario Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP Empresa de Servicios Públicos. NIT: 800.052.640-9.
- **Firma:** La garantía será respaldada con la firma de la persona responsable de la oferta.

La cuantía de la Garantía de Seriedad será verificada al recibir los numerales 8 y 9 de Cantidades de Energía y Precio, y Cantidades Horarias Solicitadas, y hará parte de los criterios de evaluación, todas las otras características de la Garantía serán validadas junto a los Requisitos Habilitantes y serán puestas a consideración en caso de ser necesaria su subsanación por las razones antes mencionadas.

EDEQ no considerará en su evaluación las ofertas que no estén respaldadas por una garantía de seriedad de la oferta. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, EDEQ solicitará al oferente que la corrija, y si no lo hace antes del plazo máximo para notificar al ASIC, que son 5 días contados a partir de la recepción de los Requisitos Habilitantes, no considerará la oferta. Para efectos de constituir la garantía de seriedad, el valor total de la oferta corresponde a la cantidad de energía ofrecida, multiplicada por el precio de la oferta.

Mediante la garantía el oferente manifiesta:

- Que mantendrá la totalidad de su oferta, sin retirarla, ni introducirle adiciones o modificaciones de ninguna clase, desde la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes del proceso de contratación, hasta el registro de los contratos ante el ASIC.
- Que firmará el contrato con el contratante que acepta la oferta.
- Que constituirá las garantías exigidas por EDEQ y presentará los documentos solicitados para su formalización.
- Que aportará el certificado modificatorio, ampliando la vigencia de la misma, en el evento en que se le haya solicitado la ampliación del término de la validez de la oferta.
- Que cuenta con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta, de acuerdo con la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, lo cual permitirá el registro del contrato ante el ASIC.

La suma asegurada establecida para el amparo de seriedad de la oferta tiene carácter punitivo o sancionatorio.

Cuando el oferente se abstenga de cualquiera de estas obligaciones, EDEQ podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. Igualmente, la garantía se hará efectiva si el oferente modifica, adiciona o retira su oferta después de la audiencia pública para la presentación de ofertas de este proceso de contratación.

3.2.10. Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Empresa de Energía del Quindío E.S.P.
Formulario para el conocimiento del tercero
Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo,
Fraude, Corrupción y Soborno

Formulario: _____ **Fecha de Elaboración** _____ **(DD/MM/AÑO)**

Introducción e instrucciones

Empresa de Energía del Quindío E.S.P. (en adelante EDEQ), en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado completamente.

Tenga en cuenta que:

- a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.
- b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal.
- c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa.
- d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía.
- e) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente formulario relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos requeridos.
- f) Diligenciar los siguientes datos:

Nro. de PC – EP – CRW – WS: _____

Autorización tratamiento de datos personales

En cumplimiento a la ley 1581 de 2012, autorizo con mi firma de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a EDEQ S.A ESP (en adelante EDEQ) identificada con NIT. 800052640-9, y al Grupo EPM, para realizar el tratamiento de los datos personales consignados en el presente formato con las finalidades de cumplir las obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT; Para este tratamiento EDEQ podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre las filiales nacionales e internacionales del Grupo EPM en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Asimismo, manifiesto que los datos e información que suministro en este documento son veraces y que he sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre mis datos personales.

Aviso de Privacidad

EDEQ como responsable del tratamiento de los datos personales aquí consignados, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013 informa al titular de los datos personales que le asisten los siguientes derechos: Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012.

EDEQ ha establecido los siguientes canales, para que usted pueda ejercer estos derechos: 1. Presencial: De manera verbal en nuestros puntos de atención. 2. Escrita: Acercándose a cualquiera de nuestros puntos de atención presentando una consulta o reclamo mediante un documento escrito. 3. Telefónico: A través de nuestra línea gratuita número 018000910115. 4. Virtual: Utilizando nuestra página Web www.edeq.com.co, a través del link 'PQR en línea' o mediante un correo electrónico a la dirección edeq@edeq.com.co.

Información básica de la Empresa o Persona Natural	
Nombre, Razón o Denominación Social:	
Tipo y Número de identificación:	Fecha de expedición*:
Dirección:	
Ciudad	País:
Teléfono fijo:	Teléfono celular (Móvil):

Correo electrónico:		
Página WEB		
Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia) ☐	
	Extranjera ☐	País:
	Sucursal en Colombia ☐	
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el Nombre / Razón Social, el tipo y número de identificación de las empresas del grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.		
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?		

* Para persona natural (cédula de ciudadanía colombiana)

Información del Representante Legal		
	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de Expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento		
Esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo		
	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		

Teléfono		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		
¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT, Fraude, Corrupción y/o Soborno?, Cual(es)? ¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?		

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - PRINCIPALES					
	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.					
Fecha de expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - SUPLENTEs					
	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					

Tipo y Nro. de Id.					
Fecha de expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos		
	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de la misma:
Razón Social:
Tipo y número de identificación:
Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

Nombres y apellidos*/Razón Social	Tipo y nro. de id.	Fecha de expedición del documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

*En caso que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la identificación de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

Manifestaciones
Con la presentación de la oferta declaro que: - Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. - La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. - En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita. - Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos,

relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país.

- Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a EDEQ, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorización

Mediante la presente, autorizo a EDEQ., para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de EDEQ.

De igual forma, se procederá cuando EDEQ lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del proponente o del proponente persona natural)

Nombres y apellidos:	
Tipo y número de identificación:	
Fecha de la firma del documento:	

El **no** diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

3.2.11. Certificado bancario

Certificado bancario con vigencia inferior a treinta (30) días, en el cual conste nombre del titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificación.

Esta información será empleada en el contrato y allí se realizarán los pagos objeto del suministro.

3.2.12. Formato matricula de terceros

Este formato deberá ser diligenciado con la información del oferente, y de los apoderados en caso de que el OFERENTE concorra por conducto de terceros.

CONVOCATORIA CP-EDQC2025-003 COMPRA DE ENERGÍA FNCER

MATRÍCULA DE TERCEROS									
Fecha de recepción Año Mes Día  									
Proveedor ☐					Cliente ☐				
Registro Nuevo ☐					Actualización de Información ☐				
Persona Natural ☐					Persona Jurídica ☐				
Adoptado para EDEQ: 31/08/2017 Versión: 03									
1. Identificación									
Nombre o Razón Social:								Sigla	
Nombre Comercial:									
NIT		C.C.		Cedula Extranjeria		Número:		Lugar de Expedición:	
Dirección del domicilio:									
Ciudad / Municipio:				Departamento:			País:		
Teléfono(s) Fijo(s):				Teléfono Celular:			Fax:		
Pagina Web:				E-mail:					
N° Contrato, Tipo de relación contractual o Descripción de la actividad, servicio ó bienes que suministrará al Grupo EPM:									
2. Información sólo para personas jurídicas									
Nombre del Representante Legal:								Número de C.C.	
¿Pertenece a un grupo empresarial?									
SI ☐ NO ☐ ¿A cual?									
3. Actividad económica									
3.1 Impuesto de Industria y comercio									
Código Actualizado de Actividad Económica				¿Contribuyente Industria y Comercio?					
SI ☐ NO ☐ ¿Dónde?									
Si esta exento de Industria y Comercio Resolución N°:									
¿Entidad Publica?									
SI ☐ NO ☐ Nacional ☐ Departamental ☐ Municipal ☐									
4. Cuentas de Consignación para pagos									
Entidad Financiera						Número de la Cuenta		Ahorro	Corriente
La cuenta bancaria registrada en este formulario, debe coincidir con la certificación expedida por la entidad financiera									
Firma del Representante Legal									
Documentos a anexar								Cliente	Proveedor
Generales									
1 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal si es persona jurídica o del tercero si es una persona natural.								SI	NO
2 Fotocopia actualizada del Registro Único Tributario (RUT), con fecha de expedición igual o posterior al 22 de Noviembre del 2012, de acuerdo a la Resolución DIAN 0139 del 21 de Noviembre del 2012 (Los datos reportados en el formato deben coincidir con los del RUT).								SI	NO
3 Fotocopia del Certificado de existencia y representación legal, con menos de 90 días de expedición, o su equivalente dependiendo del tipo de entidad.								SI	NO
4 Certificado bancario con vigencia inferior a 3 meses, en el cual conste nombre del titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificación.								SI	NO
5 Fotocopia de Resolución de Industria y Comercio, si es exento de este impuesto.								SI	NO
6 Registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio si es PN y con establecimiento de Comercio								SI	NO
7 Si contractualmente se pactó una condición de pago diferente a 30 días, por favor aporte el respectivo soporte para configurar la condición de pago pactada								SI	NO
8 Si usted es entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá anexar el certificado que le otorga la existencia y representación legal.								SI	NO
Tener en Cuenta									
1 En caso de requerir actualizar información se debe consultar el documento anexo que especifica los requisitos para cada caso.									
2 Cualquier modificación, tachón y/o enmendadura al presente formato será causal de rechazo de la solicitud de matrícula.									
3 Mediante el diligenciamiento y registro de los datos relacionados en el presente formato, el tercero (persona natural) autoriza al Grupo EPM para la recolección, almacenamiento, y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el trámite establecido según su contenido. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de datos, reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013.									
Espacio exclusivo para el diligenciamiento del Grupo EPM									
Funcionario que gestiona y revisa la documentación					Jefe responsable de autorización				
Nombre:					Nombre:				
Firma:					Firma:				
Cédula de Ciudadanía			Centro de Actividad:		Cédula de Ciudadanía				
Nombre de la dependencia que autoriza:					Unidad de Negocio:				

3.3. Deber de información

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE la información veraz y verificable que este último le exija para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta. De igual forma, EL CONTRATISTA deberá informar si durante la ejecución del negocio jurídico se tiene conocimiento de la apertura formal de una investigación (imputación de cargos) o de una sentencia condenatoria a la sociedad en calidad de imputado derivado de procesos penales por los delitos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente.

3.4. Suscripción del contrato

EL CONTRATANTE firmará de manera independiente cada contrato o documento correspondiente antes de iniciar la ejecución del contrato. No obstante, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL CONTRATISTA ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual.

EDEQ podrá establecer uno o varios contratos con un mismo contratante, situación que acepta el OFERENTE con la presentación de su oferta.

3.5. Protección de información personal

EL CONTRATISTA u OFERENTE asume la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que acceda durante la presente convocatoria y en la formalización y ejecución de los contratos que resulten de la misma. Por tanto, deberá adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008, decreto 1377 de 2013 y demás normas que regulen la protección de datos personales. Consecuencia de esta obligación legal, entre otras, deberá adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que accede, para garantizar que este tipo de información no será comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del presente contrato.

Para los efectos previstos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen la protección de datos personales, EL CONTRATISTA u OFERENTE tendrá la calidad de ENCARGADO del tratamiento de los datos personales a los que accede en virtud

de este contrato, comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley y demás disposiciones que regulen el tema.

EL CONTRATISTA enviará dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato copia de su Política de Protección de Datos Personales y de Seguridad de la Información a EDEQ, la cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en la normativa referente a protección de datos personales.

EL CONTRATISTA u OFERENTE indemnizará los perjuicios que llegue a causar a EDEQ como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008, decreto 1377 de 2013 y demás normas que regulen la protección de datos, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de las mismas; en estos casos EL CONTRATISTA u OFERENTE autoriza de manera expresa a EDEQ, a través de la participación en la convocatoria y firma de los contrato, a deducir de las sumas de dinero que EDEQ le adeude en el momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio de que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta.

EDEQ informa a EL CONTRATISTA u OFERENTE que en COLOMBIA configura delito el tratamiento no autorizado de datos personales, según lo dispuesto en la ley 1273 de 2009, por tanto, transmitirá esta obligación también a los dependientes, trabajadores y demás personas que actúen por su cuenta y riesgo, por ello debe suscribir con sus trabajadores los correspondientes acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información que EDEQ le entrega con ocasión del contrato.

EL CONTRATISTA u OFERENTE reconoce el derecho que tiene EDEQ de auditar el cumplimiento de esta obligación de protección de datos personales; en este sentido, autoriza el ingreso y/o acceso a sus instalaciones e infraestructura a los trabajadores y/o terceros designados por EDEQ para tal fin, así como el acceso a la información requerida para verificar la adecuada protección de los datos personales suministrados con ocasión de los contratos que resulte de esta convocatoria.

EL CONTRATISTA u OFERENTE se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en esta cláusula y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, asimismo los trabajadores del CONTRATISTA u OFERENTE deben conocer y aceptar la Norma de Protección de Datos Personales de EDEQ.

Es obligación del CONTRATISTA informar a EDEQ cualquier sospecha de pérdida, fuga, ataque y en general cualquier incidente de seguridad contra la información personal a la que ha accedido y/o trata con ocasión de los contratos, aviso que deberá dar una vez tenga conocimiento de tales eventualidades al correo incidentesdeseguridad@edeq.com.co designado por EDEQ para tal fin. La pérdida,

fuga y ataque contra la información personal implica así mismo la obligación del CONTRATISTA de gestionar el incidente de seguridad conforme los lineamientos en la materia.

Es obligación del CONTRATISTA disponer canales de atención de solicitudes y reclamos para garantizar al titular de los datos a los que tiene acceso y/o trata con ocasión de los contratos, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Hábeas Data. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá reportar a EDEQ las solicitudes o reclamos que reciba referente a la información personal a la que ha accedido con ocasión de los contrato, este reporte deberá realizarlo dentro del término de cinco (5) días siguientes a la recepción del mismo al correo protecciondedatosedeq@edeq.com.co dispuesto por EDEQ para tal fin, de igual manera dentro de los cinco (5) días siguientes reportará las respuestas a las peticiones; en caso de considerarlo pertinente EDEQ dará respuesta a las consultas o reclamos reportados por EL CONTRATISTA informándole al mismo dicha situación.

Una vez terminado el objeto de los contratos EL CONTRATISTA se compromete a destruir o eliminar los datos proporcionados por EDEQ, así como los soportes o documentos en que se encuentren los datos suministrados. Una vez eliminada la información o datos suministrados por EDEQ, EL CONTRATISTA certificará la eliminación de esta y que no mantiene en su poder, ni tampoco sus trabajadores o colaboradores, copia física ni digital de los activos de información suministrados con ocasión de los contratos.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de este numeral se considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación de los contratos.

3.6. Indemnidad

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones del CONTRATISTA, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, el CONTRATISTA asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EL CONTRATANTE por asuntos, que según el contrato, sean de responsabilidad del CONTRATISTA se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el

presente contrato, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.7. Reglas de subsanabilidad

Serán subsanables los aspectos de forma de la oferta y en tal sentido primará lo sustancial sobre lo meramente formal. EL CONTRATANTE en el trámite de solicitud de ofertas, se reserva el derecho de sanear las informalidades u omisiones no sustantivas de las ofertas, y de pedir información o aclaraciones adicionales sin que ello implique el derecho de los oferentes a modificarlas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

- Si se identifican inconsistencias, errores o ausencia de documentos para la acreditación de los requisitos habilitantes, dentro del término que se establezca en la comunicación en la cual se requiera al oferente para el efecto, se podrá solicitar la prueba del cumplimiento de los requisitos de participación.
- En caso de que el oferente presente en su oferta la información a través de la cual pretenda obtener puntaje en algún(os) factor(es) de ponderación y no anexe la prueba que lo demuestra, se le podrá solicitar que subsane tal omisión, si la información fue relacionada en la oferta. En todo caso, los hechos o circunstancias acreditados deben ser anteriores a la fecha de cierre para la presentación de ofertas.
- Los errores de carácter matemático o aritmético que presenten las ofertas serán corregidos directamente por EL CONTRATANTE de la siguiente manera:
 - a.** Si existiesen discrepancias entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que exista un error evidente en el punto decimal del precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario.
 - b.** Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido.
 - c.** Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a los literales a. y b. precedentes.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Estudio de las Ofertas

EDEQ, revisará las ofertas para verificar si los oferentes cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos de la solicitud pública de oferta, con observancia y acatamiento de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

4.2. Causas Generales de descalificación y/o rechazo de ofertas

EDEQ descalificará o rechazará aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- La no presentación de cualquier requisito de participación, descritos en el numeral 3 REQUISITOS HABILITANTES que sean insubsanable.
- Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.
- No se evaluarán las ofertas que incumplan con la cuantía establecida para la Garantía de Seriedad o los requisitos establecidos para la misma.
- Cuando se presente la oferta, y ésta no se ajusta al tipo de contrato de acuerdo con lo definido en el numeral 2.3 TIPOS DE CONTRATO, o contenga períodos de suministro de contratos con condiciones diferentes a los requeridos por EDEQ.
- EDEQ no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna provisional.
- La oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- No se evaluarán ofertas que contengan condiciones adicionales y/o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo.
- Cuando, EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EL CONTRATANTE en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Cualquier otra causa que se desprenda del Pliego de Condiciones o norma legal aplicable.

EDEQ también podrá descalificar o rechazar propuestas en los siguientes casos:

- Cuando EL OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).
- Cuando EL OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- Cuando el oferente o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a EL CONTRATANTE a un riesgo de carácter legal o reputacional.
- Cuando el objeto del contrato involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupeficientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.
- A quienes se les haya declarado judicial o arbitralmente el incumplimiento de contratos de energía de largo plazo suscritos con EDEQ.
- No calificarán para presentar propuestas las Empresas que se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
- Los demás requisitos son “Subsanables” y en caso de omisión EDEQ podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual se podrá otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el OFERENTE en la carta de presentación.

4.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.3.1. Parámetros de Evaluación

- Las ofertas serán evaluadas con base en el precio promedio ponderado de la oferta presentado por EL OFERENTE.
- La energía ofertada deberá expresarse en kWh con redondeo simple hasta dos cifras decimales.
- No se evaluarán las ofertas que no permitan adjudicación parcial.

4.3.2. Procedimiento para Evaluación de ofertas

EDEQ aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, en atención a los principios de eficiencia, transparencia y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, para la compra de la energía; la cual es solicitada por EL CONTRATANTE según lo descrito en este Pliego:

1. Se escogerán como propuestas elegibles aquellas que cumplan con los requerimientos de este Pliego de Condiciones y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.
2. Oferta Reserva: EDEQ enviará al ASIC la oferta reserva en cantidad y precio para cada año que compone el producto, esta será diligenciada en el formato para remisión de ofertas establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que modifiquen, adicionen o sustituyan y los plazos establecidos en el cronograma de la presente convocatoria. Adicionalmente, aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un indexador diferente al IPP serie oferta interna, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por EDEQ. Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía de la oferta reserva.
3. Las propuestas elegibles, que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado, serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.
4. Si en la asignación de una oferta, se adjudica un porcentaje o cantidad de energía menor al ofrecido, la oferta conservará el precio original.
5. Los porcentajes de energía a ofertar se expresarán con dos (2) cifras decimales (X,XX%) para las que aplique.
6. Los porcentajes adjudicados por EDEQ, podrán tener más de dos (2) cifras decimales y se hará aproximación al valor más cercano, en caso de ser necesario.
7. EDEQ durante el período de evaluación y audiencia pública, podrá solicitar aclaración a EL OFERENTE sobre los términos de su oferta.

8. Las ofertas deben presentarse como se define en el Anexo 8 “CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO” y Anexo 9 “CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR”, del presente pliego de condiciones los cuales hacen parte integrante de la propuesta. El OFERENTE únicamente debe diligenciar los campos resaltados en color gris. Los campos en color blanco se encuentran debidamente formulados o diligenciados por EDEQ y por tal motivo no deben ser modificados. El no diligenciamiento del Anexo 8 por parte del oferente, no descalifica la oferta y EDEQ podrá construirlo acorde con las condiciones establecidas y la información aportada por el oferente en el Anexo 9, o viceversa siempre y cuando se pueda identificar la información de la oferta.
9. En el caso, que un agente adjudicado sea compra propia, como está definida en el artículo 6 de la Resolución CREG 130 del 2019, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, EDEQ procederá a calcular el porcentaje permitido por la resolución para definir la cantidad máxima posible a adjudicar. En caso de que el porcentaje de compras propias calculado por el ASIC al momento de solicitud de registro supere el límite de compras propias y la senda de transición previstos en esta resolución, no se podrá proceder con el registro del contrato y EDEQ no adquiere ningún compromiso legal.
10. EDEQ podrá realizar adjudicaciones parciales y/o en fracciones de las ofertas presentadas, según las características de cada producto, manteniendo la proporcionalidad de acuerdo con las ofertas presentadas.
11. Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se adjudicará proporcionalmente a las cantidades ofertadas máximo hasta alcanzar las cantidades solicitadas.
12. Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata.
13. Las propuestas elegibles, que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado, serán evaluadas con base en el precio promedio ponderado de la oferta, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.

Para el Producto 1: Únicamente se aceptan ofertas con energía proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), según lo establecido en el artículo 5, numeral 17 de la ley 1715 de 2014 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Se evaluarán ofertas planas (cargas horarias iguales para todos los periodos de cada año según lo seleccionado en la columna “Tipo de Carga”, hasta la energía requerida por EDEQ).

La cantidad de energía horaria ofertada para cada año del producto, se distribuirá en las mismas cantidades para todos los periodos horarios de cada

año que compone el producto. Se deberá ofertar la energía para cada periodo horario e indicar el “Tipo de Carga” según lo definido por el Ministerio.

El oferente debe garantizar que en el formato anexo 9. Cantidad de Energía a Suministrar, el porcentaje “%” ofertado para todos los años y el “tipo de carga” sea el mismo, frente a la distribución horaria solicitada por EDEQ.

El precio ofertado podrá ser diferente para cada año del producto sin que supere el precio de reserva de EDEQ para cada año.

Estas ofertas se ordenarán con base en el precio promedio ponderado de la oferta, de menor a mayor, y se adjudicarán en el mismo orden, hasta alcanzar la energía reserva de cada periodo anual.

No se tendrán en cuenta las ofertas que tengan diferentes condiciones al producto solicitado.

En el formato del anexo 9. Cantidades de Energía a Suministrar, se agregaron las columnas “Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "24 horas"” y “Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "Bloque 2"” con el fin de indicar la oferta horaria máxima a diligenciar en la columna denominada “Energía Ofertada para una hora kWh” para cada año que compone el producto, según lo seleccionado en la columna “Tipo de Carga”

Con esta metodología EDEQ busca maximizar la cobertura de los periodos a contratar.

5. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

5.1. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Desde el 4 de julio de 2025, el Pliego de Condiciones se encuentra disponible para consulta en el SICEP.

5.2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los posibles oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables de acuerdo con el numeral 1.5. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS, desde el 4 y hasta el 9 de julio de 2025. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

5.3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP, desde el 16 de julio de 2025. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

5.4. ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

EDEQ cargará en el SICEP a las 11:00 horas del día 29 de julio de 2025, una oferta reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades reserva y precios reserva; y la energía reserva, determinará la demanda hasta la cual El CONTRATANTE estará dispuesto a adjudicar en la audiencia pública.

5.5. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y las ofertas por producto en el SICEP hasta las 18:00 horas del 29 de julio de 2025.

5.6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos de parte del ASIC los requisitos habilitantes, EDEQ realizará la validación de los mismos entre el 30 de julio y el 7 de agosto de 2025, y de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este plazo, caso contrario se considerara que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

5.7. EVALUACIÓN OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, EDEQ enviara al ASIC el listado de oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la información de los oferentes habilitados. EDEQ evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.7.1. AUDIENCIA PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, EDEQ realizará la audiencia pública un (1) día hábil después de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC. El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá con la lectura de las cantidades y precios de las ofertas presentadas por los agentes habilitados, y luego se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 4 del Pliego de Condiciones para cada uno de los productos a contratar informando a los oferentes que resultaron adjudicados, las respectivas cantidades de energía y precios adjudicados. Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resultas de forma inmediata. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

5.7.2. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se llevará a cabo en la carrera 13 No. 14-17, Edificio EDEQ, piso 3, Sala de Juntas, Armenia, el día 4 de agosto de 2025 a las 16:00 hora local. Con los asistentes se harán públicas las ofertas presentadas, y se evaluarán las mismas de acuerdo con la metodología descrita en el numeral 4 para el producto solicitado. EDEQ también realizará la audiencia pública de manera virtual, para lo cual se avisará a través de la Plataforma del SICEP el enlace de la misma. De conformidad con el método de evaluación descritos en el numeral 4, se establecerá el orden de elegibilidad del (os) oferentes (s) con quien (es) se celebrará contrato de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por EDEQ.

5.8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Efectuada la selección, EDEQ comunicará la aceptación de la(s) oferta(s) a el(los) oferente(s) favorecido(s) mediante correo electrónico a cada oferente seleccionado a la dirección electrónica que se encuentra en la carta de presentación de la oferta. De igual forma, a la (as) firma (as) oferente a quienes se les haya aceptado la oferta (as)

tendrá(n) la obligación de formalizar el contrato definido en los Pliegos de Condiciones Definitivos, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y proceder con su registro ante el ASIC hasta el 5 de septiembre de 2025.

Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el contrato de suministro de energía. EDEQ no se hace responsable por los contratos que no estén formalizados ni registrados en la fecha indicada en el numeral 1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. La existencia de una oferta (as) y su aceptación, queda entendido que el contrato se ha celebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma del contrato, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

5.9. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La declaratoria de desierto de la Solicitud Pública de Ofertas se hará sólo en el evento de que existan motivos que impidan la selección objetiva de EL CONTRATISTA, cuando no se presenten propuestas o ninguna de las presentadas se ajuste de manera integral al Pliego de Condiciones, o que ninguno de los oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

5.10. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Cuando EDEQ estime conveniente podrá suspender la convocatoria, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que EDEQ informe al ASIC. Adicionalmente, EDEQ podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, donde EDEQ informará al ASIC el cambio de estado a “Cancelado”.

6. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

6.1. FIRMA DEL CONTRATO

El término máximo para firmar el contrato correspondiente y para allegar los documentos requeridos para la formalización del mismo será de trece (13) días hábiles contados, después de la realización de la audiencia pública. Si EL OFERENTE favorecido no firma el contrato, ni presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, EDEQ podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta, a la que se hace referencia el numeral 3.2.9., sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a EL CONTRATANTE y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

El contrato será firmado a través de sólo uno de los mecanismos legalmente admitidos en la ley. La firma en Colombia está regulada de manera particular, pues existen distintas clases de firmas reconocidas (Firma tradicional o manuscrita, Firma por medios mecánicos, Firma digital), lo cual deberá ser concertado previamente por las partes.

6.2. REGISTRO DEL CONTRATO ANTE EL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado por EDEQ en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización del contrato, para esto debe ser remitido el formato a EDEQ debidamente firmado.

6.3. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Una vez firmado el contrato se podrán devolver las garantías de seriedad de las ofertas a EL OFERENTE que así lo solicite.

6.4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA constituirá a favor de EL CONTRATANTE una Garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos (Ley 142 de 1994) emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para EL CONTRATANTE, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de formalización del contrato.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma al CONTRATANTE, en la cuantía que se especifique para cada uno de los contratos que se generen para EDEQ. Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, deberá cubrir los riesgos que se indican, y observar las especificaciones indicadas para la garantía de seriedad de la oferta.

El pago de la prima respectiva correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. La garantía deberá ser constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral y deberá cubrir la cláusula penal. Los riesgos que la garantía deberá cubrir son:

Amparo de Cumplimiento: Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de mayo de 2025 del suministro aceptado. Se hará efectiva a EL CONTRATISTA, en favor de EL CONTRATANTE, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Mediante este amparo EL CONTRATISTA garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, inclusive, la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del Mercado de Energía Mayorista, en los plazos establecidos por la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales.

La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir de la firma del contrato hasta tres (3) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que EL CONTRATANTE tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el CONTRATISTA, en cuyos eventos, EL CONTRATANTE la podrá hacer efectiva. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se hiciere efectiva; aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan el valor asegurado establecido para el presente amparo. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse a EDEQ conforme a lo dispuesto en la Minuta del Contrato de la presente convocatoria.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el CONTRATISTA se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Parágrafo: Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por períodos anuales o hasta de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última póliza constituida. El vendedor deberá garantizar con otra compañía de seguros o mediante garantía bancaria sus obligaciones ante el contrato en las mismas condiciones establecidas en esta cláusula. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y la parte garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del vendedor, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato lo cual no implica la afectación de la garantía de la compañía que anunció su retiro.

La garantía deberá entregarse a los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y sus renovaciones o reemplazo por una garantía nueva con por lo menos treinta (30) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de cada etapa del contrato (Pre-operativa y Operativa), conforme se define en la presente cláusula.

La garantía deberá entregarse a los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y sus renovaciones o reemplazo por una garantía nueva con por lo menos treinta (30) días calendario antes de la terminación de la póliza presentada.

- **Deducciones por Incumplimientos:** Por incumplimiento de las obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará al CONTRATANTE, el 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP – serie Oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, de acuerdo con los topes horarios contratados. En el caso que el CONTRATISTA no cancele dicha suma, EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato.

6.5. PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su

mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de EL CONTRATANTE.

6.6. CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos de los contratos que se originen de la presente Solicitud Pública de Ofertas serán hechos por EL CONTRATANTE con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL CONTRATISTA.

6.6.1. Mecanismo de Indexación de los Precios

Para la indexación mensual de los precios, expresados en \$/kWh de mayo de 2025 hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna provisional (IPP) publicado por la entidad competente. El IPP serie oferta interna será el provisional o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante circular CREG 014 de 2021 o aquella que la modifique, sustituya o adicione.

6.6.2. Presentación y Liquidación del Medio de Cobro

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

6.6.3. Entrega del Medio de Cobro

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Decreto Único Reglamentario en materia tributaria” y la Resolución DIAN 165 de 2023, “Por la cual se desarrolla el sistema de facturación y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación”, EL CONTRATISTA, deberá enviar las facturas (en archivo XML y PDF) al buzón de EL CONTRATANTE, así: facturaelectronicaEDEQ@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir además de los requisitos legales, los siguientes conceptos:

1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
2. la cantidad total asignada en kWh para el mes.
3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo.
4. Versión del ASIC utilizada para el cobro.

5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL CONTRATISTA como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio.
6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes.

Se recibirá copia del medio de cobro al correo electrónico informado de manera previa por EL CONTRATANTE, con el ánimo de ir adelantando los trámites administrativos, mientras se recibe el medio de cobro original, sin embargo, el único documento válido es la factura electrónica. El medio de cobro original deberá haber sido recibido por EL CONTRATANTE al menos con 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento.

6.6.4. Forma de Pago

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

6.6.5. Garantías de Pago

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, EDEQ se obliga para con EL CONTRATISTA, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. Estos serán entregados por EDEQ a EL CONTRATISTA en el momento de la firma del contrato, deberán ser devuelto por EL CONTRATISTA en el momento de cierre del contrato.

6.6.6. Interés de Mora

EL CONTRATANTE reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

6.6.7. Impuestos y Deducciones

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración de los contratos que se deriven del presente proceso de contratación, estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas

departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración de los contratos que se deriven del presente proceso de contratación y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas, el IVA o los impuestos al consumo sean sujeto de modificaciones por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo o al valor agregado, este será tenido en cuenta por EL CONTRATANTE para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle de ser pertinente a EL CONTRATISTA los mayores costos previa demostración de la afectación o hacerle las deducciones correspondientes, sin perjuicio de lo que dispongan expresamente las leyes que modifiquen el régimen del impuesto a las ventas o al consumo, en el sentido de respetar las tarifas del impuesto para los contratos celebrados con entidades públicas, con anterioridad a la vigencia de la nueva ley.

La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de tributos no será tenida en cuenta ni para hacer ajustes ni para hacer deducciones a EL CONTRATISTA.

Impuesto de Timbre

En razón al Decreto 0175 de 2025 por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender el estado de conmoción interior por la situación apremiante en la región del Catatumbo, en su artículo 8 se incluyó una modificación transitoria al párrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario (ET), incrementando la tarifa del Impuesto de Timbre del 0% al 1% a partir del 22 de febrero de 2025.

El hecho generador del impuesto de timbre se materializa en la suscripción de documentos públicos o privados, que hagan constar la constitución, existencia, modificación, prórroga, cesión o extinción de obligaciones que superen la cuantía de \$298.794.000 para año 2025 (6.000 UVT) antes de impuesto sobre las ventas IVA.

Para el efecto, el impuesto se causa cuando dichos documentos se otorguen o acepten en Colombia, o cuando, siendo otorgados en el exterior, estén destinados a ejecutarse en territorio colombiano o generen obligaciones en el país; momento en el cual EDEQ S.A. ESP. en su calidad de Agente de Retención causará el valor del impuesto de timbre a cargo de los contribuyentes:

- Las personas naturales
- Las personas jurídicas y sus asimiladas
- Las entidades públicas no exceptuadas expresamente

En el evento de contratos de cuantía determinada, el impuesto se causará en el momento de la firma del contrato por ambas partes, o en la fecha de envío de la “Comunicación de aceptación”, “Comunicación de renovación” o “Comunicación de modificación”, sobre la totalidad del trámite y a la tarifa vigente. El documento de pago deberá ser presentado al momento de la formalización del contrato. De no recibir EDEQ el pago del impuesto de timbre a cargo del CONTRATISTA dentro del plazo previsto en el documento que expida EDEQ para tal fin, el nuevo contrato no podrá iniciar su ejecución y se entenderá que no se encuentra formalizado, aun cuando proceda el inicio anticipado.

Cuando se trate de un contrato de cuantía indeterminada, el mismo se causará y retendrá en cada pago o abono en cuenta que se realice en ejecución del contrato a la tarifa vigente a la fecha de suscripción del contrato o a la del envío de la “Comunicación de aceptación”, “Comunicación de renovación” o “Comunicación de modificación”, en donde EDEQ S.A. ESP. actuará como Agente Retenedor de dicho impuesto. En adelante, el pago del impuesto de timbre se efectuará vía retención sobre cada pago o abono en cuenta siguientes, conforme a la prelación de agente de retención según art 1.4.1.2.4 del Decreto Único Reglamentario DUR.

EDEQ S.A. E.S.P., como empresa prestadora de servicios públicos de carácter mixto constituida como sociedad por acciones, es considerada un organismo perteneciente a las ramas del poder público (Sentencia C-736 de septiembre 19 de 2007 Corte Constitucional); por tanto, se encuentra exenta del impuesto de timbre según los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario.

Por lo anterior, el impuesto de timbre se liquidará conforme a lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del Art. 532 del Estatuto Tributario, razón por la cual el contribuyente del gravamen asumirá el 50% de la tarifa del impuesto de timbre:

“Cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de sus otorgantes.

Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el Inciso anterior.”

Si debido a los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario, el CONTRATISTA o contribuyente del gravamen, se encuentra exento del pago del impuesto de timbre, deberá manifestarlo por escrito a EDEQ S.A. ESP al momento de la firma del documento que genere la obligación del impuesto.

6.6.8. Cesión del Contrato

En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE acepta anticipadamente que EL CONTRATISTA ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL CONTRATISTA.

7. MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO No. _____

_____(CONTRATANTE)_____, - NIT _____ EN CALIDAD
DE GENERADOR Y EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. ESP - NIT
800.052.640-9 EN CALIDAD DE COMERCIALIZADOR

OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL _____.

Entre los suscritos **FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS**, mayor de edad, vecino de Armenia, identificado con cédula de ciudadanía número 10.126.767 de Pereira, actuando en nombre y representación legal de la **EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P – EDEQ** -, empresa de servicios públicos domiciliada en Armenia y que en adelante para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, y _____, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ de _____, actuando en nombre y representación legal de _____ - _____, que en adelante para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado un contrato de suministro de energía y potencia, que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia. **PRIMERA: Antecedentes.**

a) EDEQ realizó la Solicitud Pública de Ofertas No. CP-EDQC2025-003, para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los meses comprendidos entre el 01 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2035. En todo caso la fecha de inicio del contrato será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. b) Que son actividades inherentes al objeto social de EL CONTRATISTA la generación y/o comercialización de energía. c) Que es actividad propia del objeto social de EL CONTRATANTE comercialización de energía eléctrica, además de la distribución de la misma. d) Que EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. e) Que después que EDEQ evaluó la totalidad de ofertas presentadas, la de EL CONTRATISTA cumple con las condiciones establecidas en el pliego y presenta el mejor precio para EL CONTRATANTE. f) Que la ejecución del presente contrato deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de este contrato,

al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia de este contrato, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto del Contrato.** EL CONTRATANTE encarga a EL CONTRATISTA y este se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica, requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en el Anexo de Características a este contrato, de acuerdo con el tipo de contrato “Pague Lo Contratado”, según los meses, precios y las cantidades, indicadas en el Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. CP-EDQC2025-003 CRW348961 y según la oferta aceptada.

PARÁGRAFO 1: Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por EL CONTRATANTE, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de EL CONTRATANTE con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de EL CONTRATANTE incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN.

PARÁGRAFO 2: La energía a suministrar debe ser proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNCER), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 008 de 2023 y la resolución del Ministerio de Minas y Energía – MME 40715 del 2019 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual deberá ser previamente certificada por la UPME y avalada por el representante legal de EL CONTRATISTA; dichos documentos serán los que fueron presentados previamente en la etapa de requisitos habilitantes de la solicitud pública de Ofertas CRW348961.

TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración. EL CONTRATISTA se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de este contrato durante un plazo definido entre el (día)____de (mes)____del (año)____, y el (día)____de (mes)____del (año)____, para un total de _____ (____) meses, en la forma dispuesta en el Pliego de Condiciones y acorde a como se aceptó la oferta.

CUARTA: Valor del Contrato. Para cualquier efecto, el presente contrato es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales de acuerdo con lo estipulado en la cláusula QUINTA de la presente minuta, en la medida en que se ejecute el objeto del contrato y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual de este contrato es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora, en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía asignada a este contrato, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de EL CONTRATANTE mes a mes.

QUINTA: Precio Monomio de Energía El precio de la energía es de _____ por kilovatio-hora (____ \$/kWh), en pesos colombianos constantes de mayo de 2025. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL CONTRATISTA, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la Solicitud Pública de Ofertas No. _____.

Para la indexación mensual de los precios del contrato, expresados en \$/kWh de mayo de 2025, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará el Índice de Precios al Producto serie Oferta Interna (IPPoi), publicado por la entidad competente, bajo las siguientes fórmulas: **1.** $T_i = T_o \cdot (IPPoi_i / IPPoi_o)$, donde: T_i corresponde al precio a aplicar en el mes de consumos i , (mes a facturar); T_o corresponde al precio aceptado, en pesos de mayo de 2025;

IPPoi i es el Índice de Precios al Producto serie Oferta Interna Provisional certificado por la entidad competente para el mes i; IPPoi o es el Índice de Precios al Producto serie Oferta Interna Definitivo certificado por la entidad competente para el mes de mayo de 2025. Los demás cargos se reajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO:** Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del contrato. **SEXTA: Puntos de Entrega.** La entrega de la energía por parte de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE se hará en los puntos actuales de frontera de este con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de EL CONTRATANTE. **SÉPTIMA: Cantidad Contratada.** Los suministros objeto de este contrato se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA, expresada en kWh para cada hora. **OCTAVA: Medio de Cobro y Forma de Pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de este contrato, a más tardar quince (15) días corrientes antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL CONTRATISTA deberá ser dirigido a EL CONTRATANTE, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EL CONTRATANTE, así: facturaelectronicaEDEQ@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir además de los requisitos legales, los siguientes conceptos: **1.** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. **2.** la cantidad total asignada en kWh para el mes. **3.** El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. **4.** Versión del ASIC utilizada para el cobro. **5.** Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL CONTRATISTA como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. **6.** Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. EL CONTRATANTE cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar. El plazo de pago **será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente**, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por EL CONTRATANTE en forma cumplida. Para los casos en que el día treinta (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro se reciba con posterioridad a lo expresado en esta cláusula, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento. **PARÁGRAFO 1:** Si EL CONTRATANTE no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos

conceptos, EL CONTRATANTE estará obligado a cancelarle a EL CONTRATISTA el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por EL CONTRATANTE para manifestar por escrito a EL CONTRATISTA las razones de su inconformidad. Si EL CONTRATANTE acepta las razones expuestas por EL CONTRATISTA sobre la cantidad total o parcialmente glosada, reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Décima Octava del presente contrato.

PARÁGRAFO 3: Modificaciones o ajustes: Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por EL CONTRATANTE, siempre que esto haya ocurrido con quince (15) días de anticipación. **PARAGRAFO 4: Forma de pago.** El pago de las facturas emitidas deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta (ahorros o corriente) ____ No. ____ del banco _____ cuyo titular es _____; o en otras cuentas bancarias que EL

CONTRATISTA tiene habilitadas para estos pagos. Para esto, deberá ponerse en contacto con su Ejecutivo de Atención al Cliente quien le informará al respecto. El pago respectivo, deberá realizarse dentro del horario bancario establecido por la entidad financiera elegida por EL CONTRATANTE, teniendo en cuenta que el pago deberá estar acreditado en la cuenta designada, el día pactado en esta cláusula. De conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice EL CONTRATANTE se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de mayor antigüedad. En el caso que se requiera cambios de cuentas se deberá realizar por el medio que el CONTRATANTE le indique, allegando los documentos necesarios y con al menos un mes de anticipación debido a los trámites internos que implica las actualizaciones de las cuentas.

PARÁGRAFO 5: En caso de contingencia que no permita la generación de facturación por los medios electrónicos definidos, se podrá enviar al CONTRATANTE, el documento de contingencia previamente autorizado por la DIAN, en original y copia, por correo certificado y correo electrónico, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del original por EL COMPRADOR. La información a contener en los documentos de contingencia será la descrita en la presente cláusula. **NOVENA: Sujeción de los Pagos a las Apropiações Presupuestales.** Todos los pagos que EL CONTRATANTE se obliga a realizar en desarrollo del presente contrato, se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas

vigencias fiscales. **DÉCIMA: Registro del Contrato y Exigibilidad.** El registro del contrato ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de este contrato, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del presente contrato el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **PARÁGRAFO:** a) EL CONTRATANTE se encargará del registro del presente contrato ante el ASIC. Si por cualquier causa imputable a EL CONTRATISTA el contrato no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. b) Sin embargo, dado que en el nuevo esquema de registro es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, se entiende que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. c) Para el registro del contrato ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **DÉCIMA PRIMERA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) El CONTRATISTA no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. b) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no de EL CONTRATISTA. **DÉCIMA SEGUNDA: Estatuto de Racionamiento.** EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA TERCERA: Fuerza Mayor y Caso Fortuito.** Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de ésta. Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los diez (10) días siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. **DÉCIMA CUARTA: Modificación y Terminación.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación de contratos, el presente contrato podrá modificarse cuando así lo

convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral; y podrá darse por terminado, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto contractual; b) Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, el 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada en el contrato, por el precio adjudicado actualizado con IPP como indexador y como base, según aplique, de acuerdo con los topes horarios contratados; en el caso de que el incumplimiento provenga del CONTRATISTA y este no cancele dicha suma EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo, para lo cual las partes renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas en mora para hacerla exigible. c) El no pago por parte de EL CONTRATANTE del valor equivalente a dos (2) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; d) Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del contrato; e) En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el presente contrato total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. **PARÁGRAFO 1.** Sustitución contractual: En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente contrato, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del otrosí que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros. **PARÁGRAFO 2.** No exención de las obligaciones contractuales: La terminación anticipada del contrato no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada del contrato, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el contrato en la comercialización del mercado mayorista. **PARÁGRAFO 3. Revisión:** Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del contrato, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez competente, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación del contrato, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio. **PARÁGRAFO 4. Terminación Unilateral del Contrato:** el presente contrato podrá darse por terminado unilateralmente cuando a alguna de las

partes se le haya iniciado algún proceso de limitación del suministro de energía en bolsa de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro; caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, el 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada en el contrato, por el precio adjudicado actualizado con IPP, según aplique, de acuerdo con los topes horarios contratados, para lo cual la parte afectada con el incumplimiento podrá informar al ASIC la terminación anormal del contrato según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010, o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de que el incumplimiento provenga del CONTRATISTA y éste no cancele dicha suma EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO 5 CROM:** Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Resolución CREG 156 de 2012, 134 de 2013, 145 de 2015 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO 6 Causales Especiales de Terminación Anticipada:** LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: Se podrá dar por terminado el contrato, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión del contrato. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública relevante, confiable, objetiva y actualizada que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas

relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del contrato sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Sociedad de Activos Especiales – SAE- o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del contrato, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando EL CONTRATISTA incumpla el Código de conducta para Proveedores y Contratistas de EL CONTRATANTE. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la causal respectiva. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del contrato, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas de este, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. **DÉCIMA QUINTA: Cesión del Contrato.** En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión mediante ratificación expresa. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE acepta anticipadamente que EL CONTRATISTA ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO 2:** Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente. **DÉCIMA SEXTA: Liquidación del Contrato.** La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes o por los funcionarios en quienes éstos hubieren delegado tal función. En el evento que el ASIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para este contrato, con posterioridad a la liquidación de este, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 4 de la

Cláusula Octava de este contrato. **DÉCIMA SÉPTIMA: Renuncia a Requerimiento:** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud de este contrato, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **DÉCIMA OCTAVA: Ley del Contrato y Controversia:** Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente contrato, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes acudirán al juez o tribunal competente. **DÉCIMA NOVENA: Inhabilidades e Incompatibilidades.** Las partes declaran que no se encuentran incursas para la celebración y ejecución del presente contrato en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **VIGÉSIMA: Régimen Jurídico.** El presente contrato se rige por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante este contrato, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-contractual, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el contrato dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **VIGÉSIMA PRIMERA: Domicilio, Comunicaciones y Notificaciones.** Se establece como domicilio contractual el municipio de Armenia. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas directamente a los representantes legales de las partes o a quienes ellos designen. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Impuestos, Gravámenes o Deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo o al valor agregado, este será tenido en cuenta por EL CONTRATANTE para hacer los ajustes que sean del caso. EL CONTRATANTE deducirá del valor del contrato, las retenciones y/o contribuciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago a nombre del CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes. **PARÁGRAFO PRIMERO: Impuesto de Timbre.** El Decreto 0175 de 2025 en su artículo 8 incluyó una modificación transitoria al parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, incrementando la tarifa del Impuesto de Timbre al 1% (uno por ciento) a partir del 22 de febrero de 2025, para los documentos suscritos que superen la cuantía de 6000 UVT (2025; \$298.794.000). EDEQ S.A. E.S.P., se encuentra exenta del impuesto de timbre según los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario, por lo que el impuesto de timbre se liquidará conforme a lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del Art. 532 del Estatuto Tributario, razón por la cual el contribuyente del gravamen asumirá el 50% de la tarifa del impuesto de timbre. El impuesto de Timbre se pagará según lo definido en el numeral 6.6.7. Impuestos y

Deducciones (Impuesto de Timbre) del pliego de condiciones contractuales, en donde para los contratos de cuantía determinada es un requisito para la formalización de los contratos. Para contratos de cuantía indeterminada, el impuesto se causará sobre cada pago o abono en cuenta; en adelante, el pago del impuesto de timbre se efectuará vía retención sobre cada pago o abono en cuenta siguientes, conforme a la prelación de agente de retención según art 1.4.1.2.4 del Decreto Único Reglamentario DUR.

VIGÉSIMA TERCERA: Gastos Legales. EL CONTRATISTA deberá pagar todos los gastos legales para la realización del suministro contratado y dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones aplicables que existan sobre el particular o que se decreten durante el desarrollo del contrato.

VIGÉSIMA CUARTA: Perfeccionamiento y Ejecución del Contrato. De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL CONTRATISTA ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual.

VIGÉSIMA QUINTA: Documentos del Contrato: Hacen parte del presente contrato, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la propuesta, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Contrato, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen la contratación, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: el Contrato y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y la propuesta y sus aclaraciones.

VIGÉSIMA SEXTA: Cumplimiento de normatividad anticorrupción: Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente contrato, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no está incluido en la lista OFAC(Clinton), ni se encuentra vinculado en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes.

PARÁGRAFO: Para efecto de lo establecido en esta cláusula, las partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, convenciones, tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su nombre en inglés), (ii) Ley Canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en inglés), y (iii) Ley británica Anti Soborno (UKBA por su nombre en inglés), consideradas como buenas prácticas a las cuales EDEQ no está obligada; y en especial lo establecido en las herramientas de prevención de fraude, corrupción y soborno que tiene EDEQ, como la Política Cero Tolerancia Frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno, Código de Ética en el cual se declaran los principios de Acción de la Empresa, El Manual de Conducta Empresarial del Grupo EPM, que corresponde a estándares de comportamiento éticos a los cuales

deben adherirse todos sus colaboradores y el Código de Conducta para Proveedores y Contratistas en el cual se establecen criterios de conducta (entre otros los éticos) para nuestros proveedores, los cuales se encuentran ubicados en <https://www.edeq.com.co/Nuestra-gestion/Linea-etica>. LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del negocio jurídico ni ellos, ni sus subcontratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividades. Así mismo, LAS PARTES ni quienes actúan en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del negocio jurídico. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Garantía De Cumplimiento:** El CONTRATISTA constituirá a favor de EL CONTRATANTE una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, a favor de empresas de servicios públicos (Ley 142 de 1994), o una garantía bancaria emitida por un por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, la cual deberá amparar una suma igual al tres por ciento (3%) del valor en pesos constantes del mes de mayo de 2025 del suministro aceptado. Se hará efectiva a EL CONTRATISTA, en favor de EL CONTRATANTE, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato; mediante este amparo EL CONTRATISTA garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La garantía de cumplimiento deberá constituirse de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.4 del pliego de condiciones. La Garantía de Cumplimiento deberá contemplar 2 etapas, así: **1.** Etapa preoperativa: Desde la firma del contrato hasta la fecha de inicio de ejecución del mismo. **2.** Etapa operativa: Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato hasta tres (3) meses después de finalizado el plazo de ejecución. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que EL CONTRATANTE tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el CONTRATISTA, en cuyos eventos, EL CONTRATANTE la podrá hacer efectiva. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se hiciere efectiva; aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan el valor asegurado establecido para el presente amparo. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, EL CONTRATISTA se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. **VIGÉSIMA OCTAVA: Origen de Ingresos:** LAS PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar A LA OTRA PARTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar A LA OTRA PARTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social,

el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por LAS PARTES, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE AFECTADA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. **VIGÉSIMA NOVENA: Estipulaciones Adicionales:** Suministro de información financiera: EL CONTRATANTE se obliga a entregar al CONTRATISTA, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal, o cualquier otra que se requiera para establecer la capacidad de pago. Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento tanto del CONTRATISTA como de EL CONTRATANTE en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente. **TRIGÉSIMA: Protección Del Medio Ambiente:** LAS PARTES se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con el Contrato o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto. **TRIGÉSIMA PRIMERA: Cumplimiento De Normas Sobre Control Al Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo:** LAS PARTES (El Aceptante de la Oferta o Suscriptor del Contrato y el Vendedor o Contratista), se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (Art. 323 del Código Penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia). El incumplimiento a esta estipulación faculta a la OTRA PARTE para poner fin inmediato a la relación contractual sin que haya lugar al pago a su cargo, de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios. En el mismo sentido cualquiera de LAS PARTES ante el conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de estas faltas, tendrá la obligación de poner los hechos en conocimiento de las Autoridades competentes para que realicen la correspondiente investigación y tomen las decisiones a que haya lugar. **TRIGÉSIMA SEGUNDA: Declaración de origen de los bienes y recursos de LAS PARTES:** Con la presentación de la propuesta, se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración: • Que los ingresos o bienes de LAS

PARTES no provienen de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaran que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales. • Que LAS PARTES no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades. • Que los recursos o bienes objeto del presente contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. • Que, en la ejecución del presente contrato, LAS PARTES se abstendrán de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción. • Que LAS PARTES cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al Lavado de activos o financiación del terrorismo, prevención del Fraude y Corrupción que se derivan de dichas disposiciones legales. • Que LAS PARTES, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en las listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando LAS PARTES facultadas para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y podrá dar por terminada cualquier relación contractual si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas. • Que no existe en contra de LAS PARTES, ni de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a la otra PARTE a un riesgo de carácter legal o reputacional. **TRIGÉSIMA TERCERA: Garantía de Pago:** EL CONTRATANTE constituirá y entregará al CONTRATISTA, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, con el objeto de garantizar el pago de cada una de las obligaciones de pago que se deriven del presente contrato a favor del CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.6.5 del pliego de condiciones. **TRIGÉSIMA CUARTA: Confidencialidad:** EL CONTRATISTA declara y acepta que la información, datos,

hechos, circunstancias, argumentos, fundamento que en razón del servicio prestado tenga conocimiento, son reservados, confidenciales y de exclusivo conocimiento y manejo de EDEQ S.A ESP, por lo que asume el compromiso y la obligación de mantener la confidencialidad, respeto, reserva y discrecionalidad de tal información. EL CONTRATISTA se obliga a no comunicar por ningún medio a terceros de la información mencionada en el párrafo anterior, al igual que se compromete a no divulgarla o hacerla pública, prohibición que estará vigente durante la prestación de sus servicios a EDEQ S.A ESP y aun después de su finalización. Una vez terminada su relación con EDEQ S.A ESP, el referido deber de confidencialidad se mantendrá incólume de manera vitalicia. El deber de reserva de la información que aquí se impone, se exige sin perjuicio del deber de conservar el secreto profesional que le asiste. La información de la que tenga conocimiento o a la que tenga acceso debido a su relación con EDEQ S.A ESP, está protegida por el derecho de propiedad intelectual y su único propietario es EDEQ S.A ESP. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir fielmente estos deberes y declara conocer las consecuencias legales de las que puede ser acreedor en el evento de demostrarse la infracción a estas obligaciones. **TRIGÉSIMA QUINTA: Cláusula Penal.** De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, de manera anticipada y expresa, se estipula una pena pecuniaria indemnizatoria por incumplimiento total o parcial de las obligaciones estipuladas en el contrato, equivalente al 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada en el contrato, por el precio adjudicado actualizado con IPP como indexador y como base, según aplique, de acuerdo con los topes horarios contratados; en el caso de que el incumplimiento provenga del CONTRATISTA y este no cancele dicha suma EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo, para lo cual las partes renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas en mora para hacerla exigible. El pago de la pena se considerará como pago parcial, sin perjuicio de que pueda demostrarse un daño mayor al que parcialmente se tasa a través de esta cláusula penal. Así mismo se podrá exigir al tiempo el pago de la pena aquí pactada y el cumplimiento de la obligación. Conforme lo dispuesto en el artículo 1599 del código Civil Habrá lugar a exigir la pena sin que pueda alegarse por la parte incumplida que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la parte cumplida o le ha producido beneficio.

Para constancia, se firma el presente contrato No. _____.

Para EDEQ S.A ESP, en Armenia, Quindío,

EL CONTRATANTE,

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS

Para _____, en _____,

EL CONTRATISTA,

Elaboró: _____ Revisión Legal: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS

La energía adjudicada a _____ para los productos _____, para el período comprendido entre el _____ y el _____, se detalla a continuación:

- Producto -			
MES	AÑO 20__		
	Energía aceptada kWh	Oferta	Precio \$/kWh
ene			
feb			
mar			
abr			
may			
jun			
jul			
ago			
sep			
oct			
nov			
dic			
Total año			

EL CONTRATANTE, _____

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS

EL CONTRATISTA, _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elaboró: _____

CONVOCATORIA CP-EDQC2025-003 COMPRA DE ENERGÍA FNCER

Revisión Legal: _____

Revisó: _____

Aprobó: _____

CONVOCATORIA CP-EDQC2025-003
COMPRA DE ENERGÍA FNCER

Detalle Horario: _____ - Alternativa _____, Oferta Plana, IPP_{OI} con precio de _____ \$/kWh para _____ kWh, para el período comprendido entre el _____ y el _____, bajo la modalidad “pague lo contratado”:

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	total Mes
Ene	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Feb	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Mar	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Abr	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
May	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Jun	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Jul	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Ago	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Sep	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Oct	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Nov	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
Dic	Laboral Sábado Domingo Festivo																										-
																								Total Año kWh	-		

EL CONTRATANTE, _____
FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS

EL CONTRATISTA, _____
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

PAGARÉ A LA ORDEN DE _____ - No. _____
CONTRATO EDEQ No. _____

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, domiciliada en Armenia, identificada con el NIT No. 800.052.640-9, representada legalmente por FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.126.767 de Pereira, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Armenia, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR**.
Declaro:

PRIMERO: Que en virtud del presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de _____, identificada con NIT No. _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones del domicilio ubicado hoy en la _____ (dirección) _____, _____ (ciudad) _____, el día _____ () del mes de _____ del año _____, la suma de; a). _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente), por concepto de capital, b). _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día del vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales y c). _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de la pena a que se refiere la cláusula Penal Pecuniaria del contrato _____, celebrado entre las partes.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO del presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a _____, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha del pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. – EL DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra _____, para hacer efectivo este pagaré, serán de cargo de **EL**

DEUDOR. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso.

QUINTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago derivadas de la relación jurídica surgida del contrato _____ suscrito el día ____ de _____ de 20__; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. C) En los demás casos autorizados por la Ley.

SEXTO: - EL DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____ del año _____.

EL DEUDOR,

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS
Gerente General
Cédula de Ciudadanía No. 10.126.767

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. _____

CONTRATO EDEQ No. _____

Señores

(dirección _____)
(ciudad) _____

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de la **EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS**, empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Armenia, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Armenia, autorizo expresa e irrevocablemente a _____ para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré a la orden, identificado con el No. _____ - Contrato _____, que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

La cuantía del Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber la **EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS**, a _____ al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud del Contrato _____, suscrito entre las partes el _____.

1. Los espacios dejados en blanco se llenarán por _____, en caso de que la **EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS**, incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, de cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato No. _____, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. B) Cuando el pago se realice mediante cheque y el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a la **EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS**.
2. La fecha de creación del Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible **a la vista** o en la fecha que establezca _____.
3. El lugar de pago será en las instalaciones del domicilio de _____, ubicadas hoy en la _____ (dirección) _____, _____ (ciudad) _____.

4. El Pagaré en blanco será devuelto una vez la **EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS**, cumpla en su totalidad con las obligaciones de pago derivadas del Contrato No. _____.

Para constancia, se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____ del año _____.

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS
Gerente General
Cédula de Ciudadanía No. 10.126.767

8.1. Tabla – Distribución Horaria para el producto No. 1. 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2035, en kWh

Página 73 de 89

Página 74 de 89

Página 75 de 89

Página 76 de 89

Página 77 de 89

Página 78 de 89

Página 79 de 89

Página 80 de 89

Página 81 de 89

Página 82 de 89

Página 83 de 89

9. CANTIDAD DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

9.1. Producto 1. Oferta Básica Anual, para la solicitud pública de ofertas CP-EDQC2025-003 – 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2035.

OFERENTE: _____

Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "24 horas"	Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "Bloque 2"	MES	Energía solicitada kWh	%	Energía Ofertada para una hora kWh	Tipo de Carga	Días mes	Energía ofertada mes kWh	Precio \$/kWh
7,603.35	18,248.05	oct-25	5,656,898	0.00%			31	-	
		nov-25	5,474,417				30	-	
		dic-25	5,656,898				31	-	
2,384.66	5,723.18	ene-26	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-26	1,602,492				28	-	
		mar-26	1,774,187				31	-	
		abr-26	1,716,955				30	-	
		may-26	1,774,187				31	-	
		jun-26	1,716,955				30	-	
		jul-26	1,774,187				31	-	
		ago-26	1,774,187				31	-	
		sep-26	1,716,955				30	-	
		oct-26	1,774,187				31	-	
		nov-26	1,716,955				30	-	
		dic-26	1,774,187				31	-	
2,384.66	5,723.18	ene-27	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-27	1,602,492				28	-	
		mar-27	1,774,187				31	-	
		abr-27	1,716,955				30	-	
		may-27	1,774,187				31	-	
		jun-27	1,716,955				30	-	
		jul-27	1,774,187				31	-	
		ago-27	1,774,187				31	-	
		sep-27	1,716,955				30	-	
		oct-27	1,774,187				31	-	
		nov-27	1,716,955				30	-	
		dic-27	1,774,187				31	-	

CONVOCATORIA CP-EDQC2025-003
COMPRA DE ENERGÍA FNCER

Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "24 horas"	Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "Bloque 2"	MES	Energía solicitada kWh	%	Energía Ofertada para una hora kWh	Tipo de Carga	Días mes	Energía ofertada mes kWh	Precio \$/kWh
2,384.66	5,723.18	ene-28	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-28	1,659,723				29	-	
		mar-28	1,774,187				31	-	
		abr-28	1,716,955				30	-	
		may-28	1,774,187				31	-	
		jun-28	1,716,955				30	-	
		jul-28	1,774,187				31	-	
		ago-28	1,774,187				31	-	
		sep-28	1,716,955				30	-	
		oct-28	1,774,187				31	-	
		nov-28	1,716,955				30	-	
		dic-28	1,774,187				31	-	
2,384.66	5,723.18	ene-29	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-29	1,602,492				28	-	
		mar-29	1,774,187				31	-	
		abr-29	1,716,955				30	-	
		may-29	1,774,187				31	-	
		jun-29	1,716,955				30	-	
		jul-29	1,774,187				31	-	
		ago-29	1,774,187				31	-	
		sep-29	1,716,955				30	-	
		oct-29	1,774,187				31	-	
		nov-29	1,716,955				30	-	
		dic-29	1,774,187				31	-	
2,384.66	5,723.18	ene-30	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-30	1,602,492				28	-	
		mar-30	1,774,187				31	-	
		abr-30	1,716,955				30	-	
		may-30	1,774,187				31	-	
		jun-30	1,716,955				30	-	
		jul-30	1,774,187				31	-	
		ago-30	1,774,187				31	-	
		sep-30	1,716,955				30	-	
		oct-30	1,774,187				31	-	
		nov-30	1,716,955				30	-	
		dic-30	1,774,187				31	-	

CONVOCATORIA CP-EDQC2025-003
COMPRA DE ENERGÍA FNCER

Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "24 horas"	Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "Bloque 2"	MES	Energía solicitada kWh	%	Energía Ofertada para una hora kWh	Tipo de Carga	Días mes	Energía ofertada mes kWh	Precio \$/kWh
2,384.66	5,723.18	ene-31	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-31	1,602,492				28	-	
		mar-31	1,774,187				31	-	
		abr-31	1,716,955				30	-	
		may-31	1,774,187				31	-	
		jun-31	1,716,955				30	-	
		jul-31	1,774,187				31	-	
		ago-31	1,774,187				31	-	
		sep-31	1,716,955				30	-	
		oct-31	1,774,187				31	-	
		nov-31	1,716,955				30	-	
		dic-31	1,774,187				31	-	
2,384.66	5,723.18	ene-32	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-32	1,659,723				29	-	
		mar-32	1,774,187				31	-	
		abr-32	1,716,955				30	-	
		may-32	1,774,187				31	-	
		jun-32	1,716,955				30	-	
		jul-32	1,774,187				31	-	
		ago-32	1,774,187				31	-	
		sep-32	1,716,955				30	-	
		oct-32	1,774,187				31	-	
		nov-32	1,716,955				30	-	
		dic-32	1,774,187				31	-	
2,384.66	5,723.18	ene-33	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-33	1,602,492				28	-	
		mar-33	1,774,187				31	-	
		abr-33	1,716,955				30	-	
		may-33	1,774,187				31	-	
		jun-33	1,716,955				30	-	
		jul-33	1,774,187				31	-	
		ago-33	1,774,187				31	-	
		sep-33	1,716,955				30	-	
		oct-33	1,774,187				31	-	
		nov-33	1,716,955				30	-	
		dic-33	1,774,187				31	-	

CONVOCATORIA CP-EDQC2025-003
COMPRA DE ENERGÍA FNCER

Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "24 horas"	Energía máxima horaria Solicitada kWh Tipo de Carga "Bloque 2"	MES	Energía solicitada kWh	%	Energía Ofertada para una hora kWh	Tipo de Carga	Días mes	Energía ofertada mes kWh	Precio \$/kWh
2,384.66	5,723.18	ene-34	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-34	1,602,492				28	-	
		mar-34	1,774,187				31	-	
		abr-34	1,716,955				30	-	
		may-34	1,774,187				31	-	
		jun-34	1,716,955				30	-	
		jul-34	1,774,187				31	-	
		ago-34	1,774,187				31	-	
		sep-34	1,716,955				30	-	
		oct-34	1,774,187				31	-	
		nov-34	1,716,955				30	-	
		dic-34	1,774,187				31	-	
2,384.66	5,723.18	ene-35	1,774,187	0.00%			31	-	
		feb-35	1,602,492				28	-	
		mar-35	1,774,187				31	-	
		abr-35	1,716,955				30	-	
		may-35	1,774,187				31	-	
		jun-35	1,716,955				30	-	
		jul-35	1,774,187				31	-	
		ago-35	1,774,187				31	-	
		sep-35	1,716,955				30	-	
		oct-35	1,774,187				31	-	
		nov-35	1,716,955				30	-	
		dic-35	1,774,187				31	-	
		TOTAL	225,798,893				-		

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la carga plana presentada en el Anexo 8.1.
2. Se deberá ofertar la energía para cada periodo horario e indicar si la oferta es "24 horas" o "Bloque 2" según lo definido por el Ministerio.
3. Tipo de Contrato: pague lo contratado.
4. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de mayo 2025.

9.2. Distribución Horaria de la Oferta (kWh), producto para la Solicitud Pública de Ofertas No. CP-EDQC2025-003

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	total Mes
Ene	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Feb	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Mar	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Abr	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
May	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Jun	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Jul	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Ago	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Sep	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Oct	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Nov	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
Dic	Laboral																										-
	Sábado																										-
	Domingo																										-
																										Total Año kWh	-

**9.3. LISTADO DE LAS PLANTAS O PROYECTOS GENERADORES
PROVENIENTES DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA
RENOVABLE FNCER**

Lugar y fecha: _____

Señores
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO EDEQ S.A. ESP
Área Gestión Comercial
Carrera 13 # 14-17
Armenia

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones No CP-EDQC2025-003, el suscrito, _____ (nombre del representante) actuando en mi condición de _____ (Cargo) y, por lo tanto, Representante Legal de la sociedad _____, doy total certeza que la información técnica de la planta o las plantas que se refieren en este documento es veraz, válida, y a su vez afirmo, que será por medio de estas plantas que se certificará la energía FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovables) suministrada tal cual lo establecen las condiciones de la solicitud pública.

Nombre de la Planta	Tipo de Fuente

Cordialmente,

Firma

Nombre: Representante Legal.